RESUMÉ — Řím III — nařízení EU č. 1259/2010

1259/2010

Zdrojové znění: Nařízení, Ze dne: 20. 12. 2010, [32010R1259].

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Určuje rozhodné právo rozvodu a rozluky v režimu posílené spolupráce.

Zásady a nosné koncepty: Omezená volba práva, předvídatelné vazby a ochrana před diskriminačním či nepřípustným výsledkem.

Systematika: Působnost, volba, určení bez volby, zvláštní výhrady a časové použití.

Subjekty a objekty: Manželé a soudy zúčastněných členských států.

Postavení v právním systému: Nařízení EU přijaté v posílené spolupráci. Přímá použitelnost se váže na účast státu; nelze ji předpokládat ve všech členských státech.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Neurčuje mezinárodní příslušnost ani majetkové účinky rozvodu. Česká republika není součástí této posílené spolupráce; český soud jej nepoužije jako obecnou přímo závaznou náhradu zákona č. 91/2012 Sb.

2. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

Článek 1 — Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na rozvod a rozluku v situacích, kdy dochází ke kolizi právních předpisů.

Článek 2 — Vztah k nařízení (ES) č. 2201/2003

Toto nařízení nemá vliv na uplatňování nařízení (ES) č. 2201/2003.

Článek 3 — Definice

Pro účely tohoto nařízení: 1) „zúčastněným členským státem“ se rozumí členský stát, který se účastní posílené spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky na základě rozhodnutí 2010/405/EU nebo na základě rozhodnutí přijatého v souladu s čl. 331 odst. 1 druhým nebo třetím pododstavcem Smlouvy o fungování Evropské unie; 2) pojem „soud“ zahrnuje všechny orgány zúčastněných členských států příslušné k rozhodování ve věcech, které spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení.

Článek 4 — Univerzální použitelnost

Právo určené tímto nařízením se použije i v případě, že není právem zúčastněného členského státu.

Článek 5 — Volba rozhodného práva stranami

Manželé se mohou dohodnout, že si pro rozvod a rozluku zvolí rozhodné právo, jedná-li se o některé z následujících práv: a) právo státu, v němž mají manželé v době uzavření dohody obvyklého bydliště, nebo b) právo státu, v němž měli manželé poslední obvyklé bydliště, pokud zde v době uzavření dohody jeden z nich ještě bydlí, nebo c) právo státu, jehož je jeden z manželů v době uzavření dohody státním příslušníkem, nebo d) právo místa soudu.

Článek 6 — Souhlas a materiální platnost

Existence a platnost dohody o volbě práva nebo některého jejího ustanovení se určuje podle práva, které by se na základě tohoto nařízení použilo, kdyby dohoda nebo její ustanovení byly platné.

Článek 20 — Ustanovení o přezkumu

Do 31. prosince 2015 a poté každých pět let předloží Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o uplatňování tohoto nařízení.

Podklad: 1259 - 2010 posilena spoluprace rozhodne pravo ve vecech rozvodu a rozluky RIM III.pdf • 8 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 503 slov resumé včetně úvodu z 3631 slov vyčištěného podkladu (13,85 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.